

Patentes y globalización: colaborar no es lo mismo que controlar

Por qué considero que la patente es un mal necesario

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico

7 de agosto de 2026

Qué mide realmente la tendencia

Que la patente sirva como indicador de globalización no es una intuición: es una propiedad del documento, que registra dónde se inventó, quién es el titular y en qué mercados se busca protección (Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie, 2001; OECD, 2009). Eso permite separar tres fenómenos que el enunciado del foro agrupa en uno solo, siguiendo la taxonomía de Archibugi y Michie (1995): explotación global de tecnología nacional, colaboración tecnológica global y generación global de innovación.

La distinción importa. La **co-inventción internacional** es cooperación: equipos de países distintos firman juntos la misma invención. El **control transfronterizo** es propiedad: quién termina siendo titular, con frecuencia una matriz extranjera sobre una invención generada en un centro de I+D local. Lo primero reparte capacidades; lo segundo reparte rentas. Pueden ir juntos, pero no son el mismo hecho ni merecen el mismo juicio. La escala del sistema ayuda a dimensionar lo que está en juego: en 2024 se presentaron 3,7 millones de solicitudes de patente en el mundo, un 4,9 % más que en 2023, y la oficina china recibió 1,8 millones, el 49,1 % del total mundial frente al 34,6 % de 2014 (World Intellectual Property Organization, 2025b).

Colaboración y control no son la misma noticia

Cruzando el lugar de la invención con la titularidad del derecho aparecen cuatro situaciones distintas (Figura 2), y el debate mejora cuando se dice en cuál se está.

Mi lectura es optimista en el eje horizontal y prudente en el vertical. La co-inventción internacional es una buena noticia casi sin matices: obliga a divulgar, crea vínculos entre laboratorios y acerca a los países pequeños a fronteras técnicas que no alcanzarían solos; además, un marco de propiedad intelectual creíble aumenta la transferencia efectiva de tecnología dentro de las multinacionales, y no solo el papeleo (Branstetter et al., 2006). El eje vertical es más delicado: un país puede exhibir excelentes cifras de invención local y ver, al mismo tiempo, cómo la titularidad migra al exterior. Ahí la estadística celebra una integración que, vista desde dentro, se parece más a una maquila de conocimiento.

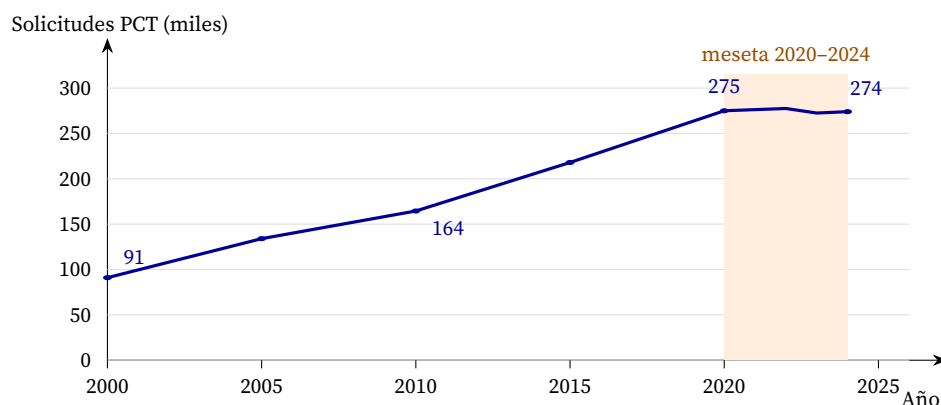


Figura 1: Solicitudes internacionales por la vía PCT, en miles y redondeadas: 90.948 en 2000, unas 134.000 en 2005, 164.355 en 2010, 218.000 en 2015, 274.889 en 2020 y 273.900 en 2024. Triplicarse en veinte años es la señal de globalización; el tramo sombreado es lo que la propia OMPI llama una meseta de cinco años, con una caída media del 0,1 % anual entre 2020 y 2024 frente al 5,3 % anual de la década previa. Elaboración propia a partir de World Intellectual Property Organization (2001, 2006, 2025a).

Mi posición: un mal necesario

Creo que la patente es un mal necesario. No discuto sus beneficios, que son reales: obliga a publicar lo que de otro modo sería secreto industrial, da un plazo defendible para recuperar la inversión y crea un activo transable que hace posibles las licencias y las alianzas, es decir, buena parte de la colaboración internacional que este foro celebra. Lo que no consigo justificar es **el costo del proceso, en dinero y en tiempo**.

Ese costo no es una impresión personal. Proteger una invención en los mercados que importan obliga a repetir el trámite jurisdicción por jurisdicción, con traducciones, agentes locales y anualidades: la estimación clásica sitúa una patente europea validada en una decena de países varias veces por encima del costo de su equivalente estadounidense (van Pottelsberghe de la Potterie & François, 2009). Con el tiempo pasa lo mismo: el PCT compra treinta meses de plazo, pero la concesión suele llegar entre dos y cinco años después del depósito, un horizonte posterior al ciclo de vida comercial de casi cualquier producto de software. Y lo que se compra es incierto: los límites del derecho a menudo solo se conocen tras litigar (Bessen & Meurer, 2008; Jaffe & Lerner, 2004), la superposición de derechos genera marañas que encarecen innovar (Heller & Eisenberg, 1998; Shapiro, 2001), las empresas manufactureras declaran que fuera de farmacia y química protegen mejor con el secreto y la ventaja de ser primeras (Cohen et al., 2000), y la evidencia histórica sugiere que los sistemas de patentes influyen más en la *dirección* de la innovación que en su cantidad (Moser, 2013).

Digo «mal necesario» y no «mal» a secas porque es el instrumento que tenemos. No conozco un mecanismo con alcance global que cumpla a la vez las tres funciones de divulgar, recompensar y permitir transar. Los sustitutos resuelven una parte y empeoran otra: el secreto industrial elimina el costo del trámite y también la divulgación, que es justamente el bien público que la patente produce; los premios y la compra pública funcionan cuando el Estado sabe por adelantado qué quiere comprar, y casi nunca lo sabe.

De ahí mi aporte principal al debate, que es la parte que veo menos discutida: **la globalización multiplica el defecto que me molesta**. Un sistema caro se vuelve mucho más caro cuando la protección

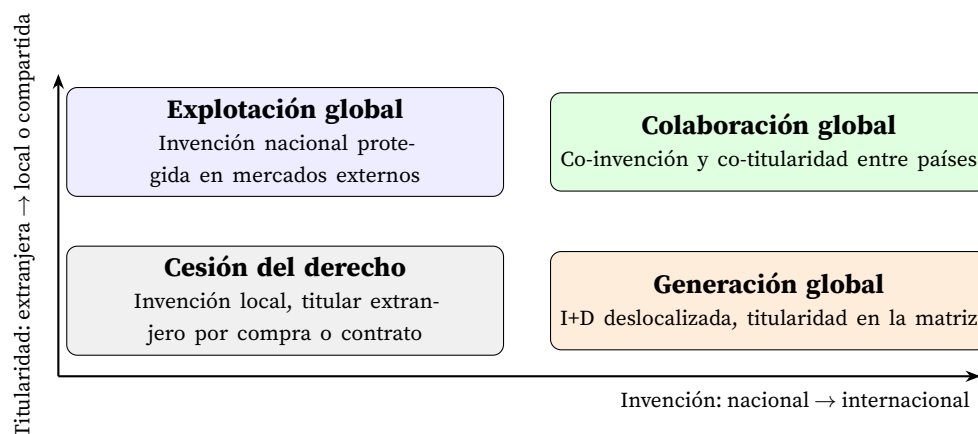


Figura 2: Cuatro lecturas posibles de una misma estadística de patentes, según la taxonomía de Archibugi y Michie (1995). Solo el cuadrante superior derecho describe colaboración en sentido estricto. Elaboración propia.

relevante deja de ser nacional, y ese costo actúa como un filtro que no selecciona por calidad inventiva sino por capacidad de pago. Por eso las reformas que reducen fricción, como la patente unitaria europea vigente desde junio de 2023 (European Patent Office, 2023), me parecen más valiosas que cualquier endurecimiento adicional de los derechos.

Cuadro 1: Balance de la internacionalización de las patentes, por dimensión.

Dimensión	Ventaja	Inconveniente
Divulgación	Publica la enseñanza técnica en todos los mercados donde se protege	Redacción defensiva y reivindicaciones amplias dificultan replicar lo divulgado
Colaboración	La co-titularidad hace contratables las alianzas entre laboratorios	Negociar quién es titular de qué retrasa el proyecto más que la propia investigación
Acceso a mercados	Una pyme puede licenciar en economías donde nunca operará	El derecho vale lo que valga su ejecución judicial local, muy desigual
Costo y tiempo	El PCT unifica el depósito y aplaza la decisión treinta meses	Multiplica traducciones, agentes y anualidades; la concesión llega tarde para ciclos cortos
Control	Atrae I+D de multinacionales hacia centros locales	La titularidad tiende a concentrarse fuera del país donde se inventó
Equidad	Las licencias obligatorias y los consorcios ofrecen válvulas de escape	Se activan tarde y con alto costo político, como en el debate sobre los ADPIC de 2022 (World Trade Organization, 2022)

Cierro con dos preguntas para el grupo. Primera: antes de afirmar que un país se «globalizó tecnológicamente», ¿en qué cuadrante de la Figura 2 está, si el mismo aumento de solicitudes puede significar cooperación o transferencia de rentas al exterior? Segunda: si la tendencia ya no es monótona, y la OMPI misma se pregunta en el título de su revisión anual si lo que muestra la Figura 1 es una meseta o solo una pausa (World Intellectual Property Organization, 2025a), ¿la discusión útil sigue siendo «patentar o no patentar», o pasa a ser cuándo el secreto, la velocidad de ejecución o la publicación defensiva rinden más que una cartera internacional que se paga en efectivo durante veinte años?

Referencias bibliográficas

- Archibugi, D., & Michie, J. (1995). The Globalisation of Technology: A New Taxonomy. *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), 121-140. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a035301>
- Bessen, J., & Meurer, M. J. (2008). *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*. Princeton University Press.
- Branstetter, L. G., Fisman, R., & Foley, C. F. (2006). Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Evidence from U.S. Firm-Level Panel Data. *The Quarterly Journal of Economics*, 121(1), 321-349. <https://doi.org/10.1093/qje/121.1.321>
- Cohen, W. M., Nelson, R. R., & Walsh, J. P. (2000). *Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not)* (NBER Working Paper N.º 7552). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w7552>
- European Patent Office. (2023). *Unitary Patent: Entry into Operation of the Unitary Patent System*. Consultado el 7 de agosto de 2026, desde <https://www.epo.org/en/applying/european/unitary>
- Guellec, D., & van Pottelsberghe de la Potterie, B. (2001). The Internationalisation of Technology Analysed with Patent Data. *Research Policy*, 30(8), 1253-1266. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(00\)00149-9](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00149-9)
- Heller, M. A., & Eisenberg, R. S. (1998). Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. *Science*, 280(5364), 698-701. <https://doi.org/10.1126/science.280.5364.698>
- Jaffe, A. B., & Lerner, J. (2004). *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It*. Princeton University Press.
- Moser, P. (2013). Patents and Innovation: Evidence from Economic History. *Journal of Economic Perspectives*, 27(1), 23-44. <https://doi.org/10.1257/jep.27.1.23>
- OECD. (2009). *OECD Patent Statistics Manual*. <https://doi.org/10.1787/9789264056442-en>
- Shapiro, C. (2001). Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. En A. B. Jaffe, J. Lerner & S. Stern (Eds.), *Innovation Policy and the Economy* (pp. 119-150, Vol. 1). MIT Press.
- van Pottelsberghe de la Potterie, B., & François, D. (2009). The Cost Factor in Patent Systems. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 9(4), 329-355. <https://doi.org/10.1007/s10842-008-0033-2>
- World Intellectual Property Organization. (2001). *2000 Marked Record Growth in Use of PCT (Update UPD/2001/124)*. Consultado el 7 de agosto de 2026, desde https://www.wipo.int/pressroom/en/prdocs/2001/wipo_upd_2001_124.html
- World Intellectual Property Organization. (2006). *The International Patent System in 2005: PCT Yearly Review*. WIPO. Geneva. Consultado el 7 de agosto de 2026, desde https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/901/wipo_pub_901_2005.pdf
- World Intellectual Property Organization. (2025a). *Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2025: The International Patent System*. WIPO. Geneva. Consultado el 7 de agosto de 2026, desde <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2025-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2025.pdf>
- World Intellectual Property Organization. (2025b). *World Intellectual Property Indicators 2025*. WIPO. Geneva. Consultado el 7 de agosto de 2026, desde <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-17-2025-en-world-intellectual-property-indicators-2025.pdf>
- World Trade Organization. (2022). *Ministerial Decision on the TRIPS Agreement, WT/MIN(22)/30*. Consultado el 7 de agosto de 2026, desde <https://docs.wto.org/>